

Expediente : N° 02515-2023-0-1801-JR-CA-07
Demandante : Ministerio de Defensa
Demandado : Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS
Litisconsorte : Ernesto Alonso Cabral Mejía
Materia : Nulidad de Resolución Administrativa
Secretario : Carlos Sialer Niquén

SENTENCIA N° 274-2025-7°JECA

RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE

Lima, ocho de agosto de dos mil veinticinco

VISTOS: Puestos los autos a Despacho para sentenciar; quedando los mismos expeditos para ser resueltos, en el proceso seguido por **Ministerio de Defensa** contra el **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS** y como litisconsorte necesario pasivo **Ernesto Alonso Cabral Mejía**, sobre nulidad de resolución administrativa.

I. ANTECEDENTES:

De la demanda:

1. Mediante escrito de fecha ocho de marzo de dos mil veintitrés, obrante de fojas sesenta y uno a setenta y seis de autos, el **Ministerio de Defensa** (en adelante **“la demandante”**), interpone demanda contra el **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS** (en adelante **“el demandado”**) y como **litisconsorte necesario pasivo Ernesto Alonso Cabral Mejía**; solicitando como Pretensión: Se declare la nulidad de la Resolución N° 378-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha dos de febrero de dos mil veintitrés.
2. Como argumentos principales de su demanda, señala que:
 - 2.1 Mediante Resolución N° 00078-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha 2 de febrero de 2023 se declaró fundado el recurso de apelación, presentado por el ciudadano Ernesto Alonso Cabral Mejía contra el Oficio N° 152-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023; y, ordena al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre la documentación solicitada: “Copia de Directiva de Planeamiento (Directiva de nivel estratégico militar), Planes de Operaciones y Ordenes de Operaciones, referidos en el artículo 4 del D.S. N° 0032-2020-DE y emitidos en el marco del D.S. 143-2022-PCM, considerando incisos 45.7 y 45.8 del D.S. N° 003-2020-DE”.

- 2.2** Uno de los supuestos de régimen de excepción lo constituye el denominado “Estado de Emergencia”, el mismo que puede ser establecido en aquellos supuestos en los que exista una perturbación a la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación; para ello, son pasibles de ser restringidos derechos fundamentales como son los de inviolabilidad del domicilio, reunión, tránsito y libertad de la persona, conforme así lo señala el artículo 137° de la Constitución Política del Perú. El orden público se erige como una excepción válida al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en el entendido que la difusión de determinada información pudiera conllevar un riesgo inminente de alteración grave del orden público. En ese mismo sentido, la Ley N° 27806 señala entre las excepciones al ejercicio del referido derecho fundamental las operaciones y planes de inteligencias y contrainteligencia militar.
- 2.3** El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 01805-2007-HD/TC ha dispuesto que la revelación del plan estratégico diseñado para los fines antes señalados, así como el movimiento de efectivos para enfrentarse a las contingencias de un estado de emergencia, podrían tener una seria incidencia en la estrategia del Estado para restablecer la paz interna, ya que se pondría sobre aviso a aquellos grupos que efectivamente se encuentran perturbando el normal desarrollo de las actividades de la comunidad; por ello la resolución impugnada dista completamente de lo dispuesto por el TC.
- 2.4** La resolución controvertida no ha desarrollado ni motivado lo referido al artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-2020-DE, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095, pues el citado artículo se refiere al accionar de las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en Estado de Emergencia, en las que el control del orden interno se encuentra a cargo de las Fuerzas Armadas, como es el VRAE. Sin embargo, mediante Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, se dispuso la declaratoria de Estado de Emergencia por el periodo de 30 días a nivel nacional, a cargo de la Policía Nacional del Perú, para mantener el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Siendo ello así, la PNP formula el Plan de Operaciones para la ejecución del restablecimiento y mantener el orden interno; en dicho plan se asignan tareas de apoyo a las Fuerzas Armadas. Siendo ello así, conforme a los dispositivos enunciados, correspondería atender si fuera el caso, a la PNP, situación que, ha sido omitido por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Segunda Sala, al no haber considerado ni motivado en la Resolución N° 00078-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha 2 de febrero de 2023.
- 2.5** El Tribunal Administrativo invoca una supuesta vinculación entre la información requerida y que se encontraría relacionado a la vulneración de derechos humanos o

de las Convenciones de Ginebra de 1949. Al llegar a dicha conclusión no se ha efectuado motivación alguna sobre la aplicación del Convenio de Ginebra o qué hecho motivaría la violación de derechos humanos; no obstante, el artículo 18° de la citada norma, se refiere a una materia distinta, como es la “Conservación de la Información”; y, los Convenios de Ginebra solo resultan aplicables en el caso de Conflicto Armado Internacional / Conflicto Armado No Internacional, máxime si se tiene en consideración que los casos o sucesos al amparo del D.S. N° 143-2022-PCM se encuentran en investigación por el Ministerio Público, por lo que ninguna persona puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones, conforme lo prescribe el numeral 2) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú.

De la admisión y contestación de la demanda:

3. Mediante Resolución número uno de fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, obrante de fojas setenta y siete de autos, se admite a trámite la demanda en la vía del Proceso Ordinario; la misma que es contestada por el procurador público de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su escrito de fecha diez de septiembre de dos mil veintitrés, obrante de fojas ciento cincuenta a negándola y solicitando que la misma se declare infundada.

4. Como argumentos principales de su contestación, el **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** señala que:

- 4.1 La demandante ha desdeñado que la Resolución N° 000378-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, de fecha 2 de febrero de 2023, analizó la controversia determinando si la información solicitada por el recurrente se encuentra inmersa en la excepción al derecho de acceso a la información pública contenida en el artículo 15° de la Ley de Transparencia. La demandante ha obviado lo señalado en la citada resolución administrativa en la cual se señaló los pronunciamientos efectuados por el Tribunal Constitucional en los que se colige que toda información que posean las entidades de la Administración Pública es de acceso público; y, en caso dicha información corresponda a un supuesto de excepción previsto en los artículos 15° a 17° de la Ley de Transparencia, constituye deber de las entidades acreditar dicha condición, debido a que poseen la carga de la prueba.

- 4.2 La demandante ha obviado lo señalado en el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de Transparencia la cual dispone que: *“La denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente fundamentada por las excepciones de los artículos 15 a 17 de esta Ley; y el plazo por el que se prolongará dicho impedimento”*. La Resolución N° 0378-

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha 2 de febrero de 2023, aplicó debidamente las normas de transparencia y acceso a la información pública, por ello dispuso que la entidad proceda a entregar los documentos solicitados.

- 4.3 La actora no cumplió con las normas especiales y desdeñó la obligación de clasificar la información de su entidad, la entidad debió calificar como secreta a través de la emisión de una resolución del titular de la entidad que le otorga dicho carácter, la cual a su vez se inscribe en un registro creado especialmente para dicho fin.
- 4.4 Como se puede apreciar de las pruebas de la demanda, la demandante no ha presentado medios probatorios como sustento de la nulidad, pues de autos se puede advertir que no ha escoltado con medios probatorios suficientes y relevantes que contrarresten o enerven la validez de los actos administrativos impugnados y que sustenten los fundamentos fácticos de la demanda.
5. Como argumentos principales de su contestación, el litisconsorte **Ernesto Alonso Cabral Mejía** señala que:
- 5.1 Se advierte que a través de diversos fundamentos debidamente sustentados en las características de la información solicitada, así como en la normativa vigente en materia de acceso a la información pública, el Tribunal de Transparencia declaró fundado el recurso de apelación del litisconsorte, a través de la Resolución N°000378-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, ordenando que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le entregue la Directiva de planeamiento (directiva de nivel estratégico militar), planes de operaciones y órdenes de operaciones, emitidas en el marco del Decreto Supremo N°143-2022-PCM.
- 5.2 Sobre la sentencia del Expediente N° 01805-2007-PHD/TC, en dicho caso el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la entrega de información relativa a acciones militares realizadas en departamentos que habían tenido una declaratoria de Estado de Emergencia en el 2003, así como la cantidad de efectivos militares desplegados durante dicha declaratoria. Dicha información había sido solicitada por el ciudadano Javier Casas al Ministerio de Defensa en el 2003. El Tribunal Constitucional sostuvo que dicha información se encontraba relacionada con las excepciones contenidas en los artículos 15 y 15-A de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública [actuales artículos 15 y 16 del TUO de la Ley de Transparencia], al considerar que trataban sobre estrategias adoptadas para restablecer el orden interno. No obstante, en dicha decisión recalcó que el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece un plazo de cinco (5) años para que se

revise la clasificación otorgada a una información. Al advertir que había transcurrido dicho plazo respecto a la información solicitada, el Tribunal Constitucional omitió pronunciarse sobre su carácter secreto, indicando que dicha labor correspondía a la entidad.

5.3 El Tribunal Constitucional no señaló en su sentencia que la información sobre acciones militares realizadas durante la declaratoria de un Estado de Emergencia de 2003 estaba protegida por la excepción de orden interno. Dicho tribunal omitió pronunciarse debido al tiempo transcurrido desde que el Ministerio de Defensa había clasificado la información como secreta; por lo que recomendó al recurrente que presente una nueva solicitud de acceso a la información pública a la entidad, a efectos de obtener un pronunciamiento. Por consiguiente, la Resolución N°000378-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, que ordenó la entrega de información sobre el planeamiento de la actuación de las fuerzas militares en el contexto de Estado de Emergencia, aprobado por el Decreto Supremo N°143-2022-PCM, no contraviene lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N°01805-2007-PHD/TC.

5.4 Se debe precisar que se le solicitó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la Directiva de planeamiento (directiva de nivel estratégico militar), planes de operaciones y órdenes de operaciones, emitidas para conducir su accionar durante el Estado de Emergencia a nivel nacional declarado mediante el Decreto Supremo N°143-2022-PCM; dado que el numeral 4.2. del artículo 4 del Decreto Legislativo N°1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, refiere que una modalidad de intervención de las Fuerzas Armadas es la que está dirigida a brindar, en el marco de un Estado de Emergencia, apoyo a la Policía Nacional del Perú en el restablecimiento del orden interno ante situaciones de violencia distintas al escenario de un enfrentamiento armado con grupos hostiles. Respecto al accionar de las Fuerzas Armadas, el numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1095, aprobado por Decreto Supremo N°003-2020-DE10, identifica una serie de instrumentos que guían el uso de la fuerza por parte del personal militar. El literal a) de dicho numeral sostiene que “(...) El JCCFFAA [Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas] emite la correspondiente directiva de planeamiento (directiva de nivel estratégico militar), la misma que es aprobada por la Autoridad Superior.

5.5 En virtud del numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1095, las Fuerzas Armadas emiten una directiva de planeamiento, planes de operaciones y órdenes de operaciones, cuando intervienen para brindar apoyo al

control del orden interno, a cargo de la Policía Nacional del Perú, en una zona declarada Estado de Emergencia. El Tribunal de Transparencia en la Resolución N°000378-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA revisó el numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1095, concluyendo que las Fuerzas Armadas emiten una directiva de planeamiento, planes de operaciones y órdenes de operaciones cuando brindan apoyo a la Policía Nacional del Perú en zonas declaradas en Estado de Emergencia. Además, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reconoció que cuenta con dicha información, al momento de responder la solicitud de acceso a la información pública. Por consiguiente, el Tribunal de Transparencia en su Resolución N°000378-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA advirtió correctamente que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cuenta con la documentación requerida.

5.6 La Resolución del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N°107-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 14 de marzo de 2023 no establece una clasificación de información específica y determinada, sino establece pautas para la clasificación de información como secreta, reservada y confidencial, de acuerdo con el tipo de asunto y/o documentos. Por ello, no equivalen a la Resolución del titular de la entidad por la cual se otorga el carácter secreto a una información específica y determinada, ya que no precisa el nombre completo y fecha de emisión de una documentación concreta que se clasifica, ni el respectivo código que se le otorga para proteger su contenido. Por consiguiente, la entidad sigue incumpliendo con las formalidades previstas en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia para clasificar la información requerida como secreta.

Del saneamiento procesal y la fijación de puntos controvertidos:

6. Mediante la Resolución número dos de fecha nueve de mayo de dos mil veintitrés, obrante a fojas doscientos cuarenta y tres de autos, se tiene por contestada la demandada por la demandada y se tiene por recibido el expediente administrativo; asimismo, se declara saneado el proceso, se fijan los puntos controvertidos y se admiten los medios probatorios de las partes. Luego, por Resolución número cinco de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, obrante a fojas doscientos ochenta y dos de autos, se declara nula la resolución número dos en el extremo del saneamiento del proceso; posterior a ello, mediante Resolución número seis de fecha once de marzo de dos mil veinticuatro, obrante a fojas doscientos noventa y cuatro de autos, se declara saneado el proceso, se tiene por contestada la demandada por el litisconsorte necesario se fijan los puntos controvertidos. Por Resolución número siete de fecha siete de mayo de dos mil veinticuatro, obrante a fojas doscientos noventa y nueve de autos, se programa fecha para el informe oral,

el mismo que se llevó a cabo conforme a los términos que se exponen en la constancia obrante a fojas trescientos nueve de autos. Finalmente, mediante Resolución número diez de fecha veinticinco de setiembre de dos mil veinticuatro, obrante a fojas trescientos veintitrés de autos, se declara procedente el medio probatorio extemporáneo ofrecido por la parte demandante. En atención a ello y no existiendo acto pendiente de dar cuenta, el estado procesal es el de expedir sentencia, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 50 del TUO del Código Procesal Civil, sobre prelación legal de acuerdo al orden de ingreso a Despacho y atendiendo a la prioridad de las causas más antiguas impuesta por el artículo 154 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial; considerando la sobrecarga procesal.

II. FUNDAMENTOS:

SOBRE EL DERECHO DE ACCIÓN Y LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

PRIMERO: De conformidad con el artículo 148 de la Constitución Política del Estado, la acción contencioso administrativa tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, tal como lo establece el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. Ahora bien, resulta pertinente indicar que, para realizar el análisis de la controversia sometida al presente proceso judicial, debe tomarse en cuenta que el derecho de acción constituye conjuntamente con el derecho de contradicción, manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional, cuya naturaleza es constitucional y forma parte de los derechos fundamentales de la persona. Asimismo, cabe precisar que, si bien el derecho de acción permite acceder al órgano jurisdiccional para que se declare, reconozca o ejecute un derecho teniendo en cuenta lo dispuesto por la ley, ello no debe significar que el pedido necesariamente vaya a ser amparado, dado que tal situación, sólo se podrá determinar al momento de expedir sentencia cuando se aplique el derecho al caso en concreto.

SOBRE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

SEGUNDO: Conforme aparece del escrito de demanda, contestación de demanda, y de autos, a fin de emitir un pronunciamiento válido de fondo, este Despacho deberá determinar si corresponde como **Pretensión:** Se declare la nulidad de la Resolución N° 378-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha dos de febrero de dos mil veintitrés; por haber sido fijado como punto controvertido en el presente proceso en resolución que ha quedado firme.

SOBRE LA MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN JUDICIAL

TERCERO: Ahora bien, habiéndose establecido los puntos controvertidos y para efectos de entrar al análisis de los hechos a luz de la ley aplicable, resulta pertinente tener en cuenta

lo señalado por el Tribunal Constitucional, que, en cuanto a la motivación de las resoluciones judiciales, ha expresado en el fundamento 2 de la STC 03722-2006-AA/TC, que: (...) *El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso*. Del mismo modo, el Guardián de la Constitución en el fundamento 4 de la STC 00966-2007-AA/TC, señala: (...) *la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado (...). En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (...) corresponde resolver*. Más aún, en el fundamento 8 de la STC 07025-2013-AA/TC, ha establecido adicionalmente –lo que resulta relevante para efectos de elucidar el caso de autos–, que la **motivación suficiente**: (...) *es un contenido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, como parte integrante del debido proceso, el que los órganos jurisdiccionales, al momento de dictar sentencia, se pronuncien por aquellos asuntos que forman parte esencial o medular del conflicto jurídico que se somete a su conocimiento* (...), énfasis añadido en las glosas jurisprudenciales). En atención a ello, esta judicatura pasará al análisis, desarrollo y resolución de la presente controversia, siguiendo las líneas directrices dispuestas por el Máximo Intérprete de la Constitución.

SOBRE EL ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA

Acerca de la congruencia procesal

CUARTO: Conforme lo dispone el principio de congruencia, se exige a los órganos jurisdiccionales pronunciarse respecto a todas las pretensiones postuladas por los justiciables, no pudiendo incurrir en omisión, alteración o exceso, debiendo existir concordancia e identidad entre lo formulado por las partes y decisión a la que arribe el juzgador, que de no respetarse dicho principio se estaría vulnerando el derecho de defensa; principio corroborado con la doble finalidad de los procesos contenciosos administrativos; es decir, por un lado el aspecto o finalidad subjetiva, se expresa con la finalidad de satisfacer las pretensiones procesales deducidas por los administrados frente a la actuación de la administración pública, y por otro lado, el aspecto o finalidad objetiva, que es la de servir de un instrumento principal de control jurisdiccional de la juridicidad de la actuación de la administración pública realizada mediante sus actos administrativos. Lo anterior, sin perjuicio de precisar que la congruencia procesal se **relativiza** en el proceso contencioso administrativo a partir del juicio al acto así como al contenido que se sustentan en los elementos estructurales del acto administrativo previsto en el artículo 3 de la Ley del

Procedimiento Administrativo General, concordado con el numeral 2 de su artículo 10, que imponen al juzgador a su análisis en forma integral para adoptar las decisiones de oficio que evidencien su incumplimiento; asimismo, en torno a la naturaleza de las pretensiones que, en algunos casos, comporta que el juez asuma, la facultad de la decisión de plena jurisdicción y la adopción de las necesarias medidas para el reconocimiento y restablecimiento de la situación jurídica lesionada, que se desdoblán del propio texto normativo de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, concebidos en los numerales 2 de sus artículos 5 y 40, respectivamente, de su actual Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 011-2019-JUS; sin perjuicio además, de la aplicación del control difuso que no solo está concebido desde el bloque de convencionalidad y constitucionalidad, sino, particularmente, en el numeral 1 del artículo 9 del TUO referido.

De los actuados administrativos

QUINTO: Durante el procedimiento administrativo objeto de evaluación, se ha seguido un procedimiento que abarca documentos y actos administrativos de trascendencia para el análisis del caso, por lo cual, es oportuno tener presente los actuados en sede administrativa; en ese sentido, se debe considerar que: **i)** A través del formulario obrante a fojas 191 de autos, el entonces administrado Cabral Mejía Ernesto Alonso presentó una solicitud de acceso a la información pública requiriendo al Ministerio de Defensa la “Copia de Directiva de planeamiento (Directiva de Nivel Estratégico Militar) y planes de operaciones y órdenes de operaciones referidas en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 003-2020-DE y emitidas en el marco del Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, considerando incisos 45.7 y 45.8 del Decreto Supremo N° 003-2020-DE; **ii)** Mediante Oficio N° 152-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023, obrante a fojas 194 de autos, el Secretario General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas comunica al entonces administrado que la solicitud no es viable por encontrarse en la excepción contenida en el artículo 15° de la Ley N° 27806, precisando que la respuesta se encuentra en el Memorandum N° 025 EMCFFAA/D3/DAI de fecha 10 de enero de 2023, obrante a fojas 193 (reverso) de autos; **iii)** No estando conforme con ello, el litisconsorte interpuso recurso de apelación, obrante de fojas 167 a 175 de autos, el cual fue resuelto con la Resolución N° 000378-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha 2 de febrero de 2023, obrante de fojas 199 a 211 de autos, que declara fundado el recurso de apelación y, en consecuencia, ordena al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que entregue la documentación solicitada, quedando agotada la vía administrativa. En dicho contexto, *prima facie*, se colige que a la parte demandante se le ha dado la oportunidad de poder desvirtuar la actuación de la Administración, presentando sus argumentos de defensa, e interponiendo los recursos impugnatorios que la ley le franquea en los plazos correspondientes a fin de contradecir las resoluciones que supuestamente le generaban agravio; consecuentemente, desde este ángulo jurídico, se observa el cumplimiento del principio del debido procedimiento y del derecho de defensa.

Marco normativo y jurisprudencial aplicable

SEXTO: Es menester precisar que el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, consagra el derecho de acceso a la información pública, señalando que: ***Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.*** El artículo 1 del TUO de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé que la norma tiene por finalidad **promover la transparencia de los actos del Estado** y regular el derecho fundamental del acceso a la información. A su vez, el artículo 3 inciso 1 y 2 señalan que: *Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el artículo 15 de la presente Ley; y El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la Administración Pública.* De igual manera, el artículo 10 de la norma comentada, estipula que: *Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones (...) para los efectos de esta Ley, se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa (...).* Del mismo modo, el artículo 17 inciso 6 establece **como excepción al ejercicio del derecho** al acceso a la información pública, aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por la Constitución o por una Ley aprobada por el Congreso de la República. (resaltado añadido)

SÉPTIMO: Sobre el referido derecho de acceso a la información pública existe jurisprudencia constitucional que resulta necesaria invocar para el presente análisis, que requiere un abordamiento imperativo de interpretación constitucional; así, el Máximo Intérprete de la Constitución ha expresado que: *De acuerdo con el principio de máxima divulgación, la publicidad en la actuación de los poderes públicos constituye la regla general; y el secreto, cuando cuente con cobertura constitucional, la excepción (STC N.º 02579-2003-HD/TC), de ahí que las excepciones al derecho de acceso a la información pública deben ser interpretadas de manera restrictiva y encontrarse debidamente fundamentadas¹; asimismo, ha dicho que, el contenido constitucionalmente garantizado por el derecho de acceso a la información pública no sólo comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y, correlativamente, la obligación de dispensarla de parte de los organismos públicos. Si tal fuese sólo su contenido protegido constitucionalmente, se correría el riesgo de que este derecho y los fines que con su reconocimiento se persiguen, resultarían burlados cuando, p.ej. los organismos públicos entregasen cualquier tipo de información, independientemente de su veracidad o no. A criterio del Tribunal, no sólo se afecta el derecho de acceso a la información cuando se niega su suministro, sin existir razones constitucionalmente*

¹ Fundamento 5 de la sentencia recaída en el Expediente N° 03035-2012-PHD/TC.

*legítimas para ello, sino también cuando la información que se proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada. De ahí que, si en su faz positiva el derecho de acceso a la información impone a los órganos de la Administración pública el deber de informar, en su faz negativa, exige que la información que se proporcione no sea falsa, incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa.*² (negritas nuestras)

Del análisis del caso en concreto

OCTAVO: La presente controversia se suscita porque la demandante alega que la información solicitada por el entonces administrativa –ahora litisconsorte– se encuentra dentro de la excepción del artículo 15³ de la Ley N° 27806 y que el Tribunal de Transparencia no ha tomado en cuenta lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 01805-2007-HD/TC; asimismo, indica que la demandada no ha motivado sobre el artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-2020-DE y que la información solicitada debió ser atendida por la Policía Nacional del Perú, añadiendo que la demandada invoca una supuesta vinculación de la información con las Convenciones de Ginebra de 1949, pero no explica sobre la aplicación del referido convenio o los hechos que supuestamente motivarían una violación de derechos humanos, que además se encuentran en investigación por el Ministerio Público por lo que no se vulnera el artículo 139 numeral 2 de la Constitución Política del Perú.

NOVENO: El artículo 21⁴ del entonces vigente Reglamento de la Ley N° 27806, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM (vigente al tiempo de la solicitud del litisconsorte) versa sobre las formalidades que debe tener una información para que sea clasificada como secreta y/o reservada; al mismo tiempo, el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley N° 27806 señala que la denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente fundamentada. En el presente caso, a través de la Resolución número diez de fecha veinticinco de setiembre de dos mil veinticuatro, se admitió como medio probatorio

² Fundamento 16 de la sentencia recaída en el Expediente N° 01797-2002-HD/TC.

³ Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información Secreta

Artículo 15-A.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información reservada

Artículo 15-B.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información confidencial

⁴ **Artículo 21.- Registro**

Aquellas entidades que produzcan o posean información de acceso restringido llevarán un Registro de la misma, el cual se dividirá en información secreta e información reservada.

En el Registro deberán consignarse los siguientes datos, de acuerdo a su clasificación:

a. El número de la Resolución del titular del sector o del pliego, según corresponda, y la fecha de la Resolución por la cual se le otorgó dicho carácter;

b. El número de la Resolución, la fecha de expedición y la vigencia del mandato cuando el titular del sector o pliego, según corresponda, hubiese designado un funcionario de la Entidad para realizar la labor de clasificación de la información restringida;

c. El nombre o la denominación asignada, así como el código que se da a la información con el objeto de proteger su contenido, el mismo que deberá estar reproducido en el documento protegido, con el objeto del cotejo respectivo para el momento en que se produzca la correspondiente desclasificación;

d. La fecha y la Resolución por la cual el titular del sector o pliego, según corresponda, prorrogó el carácter secreto de la información, por considerar que su divulgación podría poner en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o la subsistencia del régimen democrático, cuando ello corresponda.

e. El número, tipo de documento y la fecha con que se fundamentó ante el Consejo de Ministros el mantenimiento del carácter restringido de la información, cuando ello corresponda; y,

f. La fecha y la Resolución de desclasificación de la información de carácter reservado en el caso que hubiera desaparecido la causa que motivó su clasificación, cuando ello corresponda.

extemporáneo la Resolución N° 107-CCFFAA/AG/FRAI⁵ del 14 de marzo de 2023 presentado por la parte demandante. Dicha resolución aprobó la documentación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como información clasificada como secreta, reservada y confidencial, disponiendo que el funcionario responsable de acceso a la información pública proceda a la inscripción de la referida resolución, en el cual debe especificarse la fecha de emisión con el código respectivo. Del contenido del anexo de la referida resolución se advierte que se ha clasificado como secreta las *Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones de apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativos a ellas*. En ese sentido, la copia de Directiva de planeamiento (Directiva de Nivel Estratégico Militar) y planes de operaciones y órdenes de operaciones referidas en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 003-2020-DE y emitidos en el marco del Decreto Supremo N° 143-2022- PCM, considerando incisos 45.7 y 45.8 del Decreto Supremo N° 003-2020-DE; resultan ser actualmente documento clasificado como **secreto** conforme lo establecido en la resolución administrativa admitida como medio probatorio extemporáneo; por lo cual, no se podría estimar el acceso a dicha información dada su calidad de secreta.

DÉCIMO: Asimismo, cabe precisar que el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00005-2013-PI/TC señaló: (...) *las excepciones son aquellas expresa y únicamente contenidas en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la Ley de Transparencia (...) e incluso dichas excepciones se aplican de modo restrictivo y sólo cuando la Administración ha justificado o motivado su clasificación como secreta, reservada o confidencial. Si no se ha justificado debidamente la respectiva clasificación carece de efectos la sola nominación formal (colocación de sellos con las expresiones “secreto” o “reservado”)*. Bajo dicho marco, resulta necesario citar la motivación que esbozó la Administración demandante para negar el pedido de acceso a la información: (...) *la información requerida tiene la condición de clasificada (...) en salvaguarda del éxito de las acciones en apoyo a la misión constitucional de mantener y restablecer el orden interno (...) estas disposiciones y planes mantengan un carácter y condición de clasificadas y reservadas (...) Se entiende ello, en el sentido que la difusión de dichos planes y estrategias, implicaría el posible y previsible hecho que no pudieran tener éxito las acciones que el Estado despliega (...)*⁶. Por tal motivo, la resolución administrativa materia de litis al haber dispuesto el otorgamiento de la información solicitado por el litisconsorte deviene en contravención al principio de legalidad⁷, toda vez

⁵ Fojas 248 a 255 de autos.

⁶ Informe Ampliatoria N° 001-2023/JCCFFAA/D-3/DAI de fecha 31 de enero de 2023 a fojas 114 (reverso) a 130 de autos.

⁷ TUO de la Ley N° 274444

Artículo IV.- Principio del procedimiento administrativo:

que dicha información se encuentra en la excepción establecida en el literal d) inciso 1 del artículo 15° de la Ley N° 27806, incurriendo así en causal de nulidad prevista en el artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444.

UNDÉCIMO: De igual modo, es preciso señalar que la parte demandada invoca el artículo 29 de del TUO de la Ley N° 27584, para sostener que la Resolución Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N° 107 CCFFAA/SG/FRAI de fecha 14 de marzo de 2023 reviste carácter extemporáneo y, por tanto, debe ser descartada del acervo probatorio con estricto apego al principio de legalidad. No obstante, dicha postura omite considerar que dicho precepto admite, como excepción, la incorporación de medios probatorios posteriores al inicio del trámite administrativo únicamente cuando se refieren a nuevos hechos o hechos conocidos con posterioridad. En ese sentido, si se prueba que tales medios extemporáneos contienen hechos nuevos o información que solo pudo ser obtenida después del proceso administrativo, su valoración encuentra sustento legal.

DUODÉCIMO: Este enfoque ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia de Casación N° 546-2022 LIMA, que establece como precedente vinculante para la administración y la judicatura contenciosa administrativa el siguiente criterio: *en dicho proceso las partes pueden ofrecer medios probatorios extemporáneos y el órgano jurisdiccional está obligado a examinar su idoneidad, pertinencia y relevancia, a fin de determinar si pueden incorporarse válidamente, ya sea a petición de parte o de oficio, todo ello en defensa del derecho a una resolución fundada*. De esta manera, se consolida la plena jurisdicción del órgano contencioso administrativo como garante de la tutela efectiva, permitiendo la valoración de pruebas hasta incluso no solicitadas por el accionante, siempre que estas se relacionen directamente con la controversia planteada. Dentro de este marco, la normativa procesal no admite una aplicación rígida e inmodificable de la preclusión; por el contrario, la Corte Suprema ha introducido una dosis de flexibilidad en su aplicación, previendo que la extemporaneidad no sea causa automática de inadmisión cuando existan razones vinculadas a la búsqueda de la verdad y de justicia. En consecuencia, ha correspondido valorar la Resolución N° 107 CCFFAA/SG/FRAI que innegablemente aporta elementos relevantes para la resolución del conflicto en consonancia con el artículo 30 de la Ley N° 27584, que constituye la base legal para considerar la admisión de esta resolución, siempre que su contenido ha revelado información sustantiva no contemplada en el expediente administrativo aportando claridad decisiva sobre la actuación de la demandante o de la entidad pública, con efectos en los derechos controvertidos.

DÉCIMO TERCERO: De otro lado, con relación a la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 01805-2007-HD/TC que invoca la parte accionante; es menester precisar que, respecto a dicho proceso, en el extremo del pedido de la

1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

información sobre acciones militares en el estado de emergencia, el Órgano Constitucional resolvió declarar improcedente dicho pedido porque no se pudo determinar si la información se podía mantener como secreta, ya que no era competencia suya la desclasificación⁸. Ahora bien, si bien el Tribunal Constitucional señaló sobre dicho pedido de información: *Estas dos citadas pretensiones se encuentran enmarcadas dentro de los supuestos de la Ley 27806 en los artículos 15.º y 15.º A porque estas facilitarían conocer las estrategias desplegadas a fin de restablecer la perturbación del normal ejercicio y desarrollo de las actividades de la comunidad. Por ello, la revelación del plan estratégico diseñado para los fines antes señalados, así como el movimiento de efectivos para enfrentarse a las contingencias de un estado de emergencia, podrían tener una seria incidencia en la estrategia del Estado para restablecer la paz interna, ya que se pondría sobre aviso a aquellos grupos que efectivamente se encuentran perturbando el normal desarrollo de las actividades de la comunidad;* para que la información sea clasificada como reservada debe ser registrada y aprobada por resolución administrativa, conforme a los parámetros establecidos en el artículo 21⁹ del entonces vigente Reglamento de la Ley N° 27806, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM (vigente al tiempo de la solicitud del litisconsorte); por lo tanto este juzgado no puede clasificar vía interpretación alguna información que posiblemente y a criterio del TC deba ser clasificada como reservada, al no ostentar dicha competencia. Bajo el mismo razonamiento, la entidad demandada tampoco tiene dicha facultad, por lo cual el no haber clasificado como reservada la información que solicitó el demandante no significa un incumplimiento de la sentencia expedida en el Expediente N° 01805-2007-HD/TC.

⁸ El Tribunal Constitucional expresó: 18. Pero hay que tener en cuenta que esta misma ley en su artículo 15.º señala que “con posterioridad a los cinco años de la clasificación (...), cualquier persona puede solicitar la información clasificada como secreta, la cual será entregada si el titular del sector del pliego respectivo considera que su divulgación no pone en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o [la] subsistencia del sistema democrático. En caso contrario deberá fundamentar expresamente y por escrito las razones para que se postergue la clasificación y el período que considera que debe continuar clasificado. Se aplican las mismas reglas si se requiere una nueva prórroga por un nuevo período. El documento que fundamenta que la información continúa como clasificada se pone en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual puede desclasificarlo”. 19. Bajo esta premisa el demandante podrá pedir dicha información porque el Tribunal Constitucional no es competente para determinar si estos dos pedidos que se encuentran enmarcados dentro de información calificada de *secreta* siguen siéndolo; por lo tanto, ambas pretensiones son improcedentes.

⁹ **Artículo 21.- Registro**

Aquellas entidades que produzcan o posean información de acceso restringido llevarán un Registro de la misma, el cual se dividirá en información secreta e información reservada.

En el Registro deberán consignarse los siguientes datos, de acuerdo a su clasificación:

a. El número de la Resolución del titular del sector o del pliego, según corresponda, y la fecha de la Resolución por la cual se le otorgó dicho carácter;
b. El número de la Resolución, la fecha de expedición y la vigencia del mandato cuando el titular del sector o pliego, según corresponda, hubiese designado un funcionario de la Entidad para realizar la labor de clasificación de la información restringida;
c. El nombre o la denominación asignada, así como el código que se da a la información con el objeto de proteger su contenido, el mismo que deberá estar reproducido en el documento protegido, con el objeto del cotejo respectivo para el momento en que se produzca la correspondiente desclasificación;
d. La fecha y la Resolución por la cual el titular del sector o pliego, según corresponda, prorrogó el carácter secreto de la información, por considerar que su divulgación podría poner en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o la subsistencia del régimen democrático, cuando ello corresponda;
e. El número, tipo de documento y la fecha con que se fundamentó ante el Consejo de Ministros el mantenimiento del carácter restringido de la información, cuando ello corresponda; y,
f. La fecha y la Resolución de desclasificación de la información de carácter reservado en el caso que hubiera desaparecido la causa que motivó su clasificación, cuando ello corresponda.

DÉCIMO CUARTO: Respecto a lo expresado por la demandante sobre una presunta falta de motivación sobre el artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-2020-DE; resulta oportuno señalar que, el Tribunal de Transparencia no se encuentra obligado a interpretar si se desprende del referido artículo si la información solicitada por el administrado tiene carácter reservado o no, pues la determinación o clasificación es función del titular de la entidad, como preceptúa el artículo 15 de la Ley N° 27806 citado en el considerando precedente. Por lo cual, al haberse advertido que la información solicitada se encuentra clasificada como reservada resultaba inoficioso e impertinente que el Tribunal de Transparencia realice una interpretación del artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-2020-DE, desestimándose lo alegado por la actora. Asimismo, en lo relativo a que la información solicitada debió ser requerida a la Policía Nacional del Perú; tal declaración resulta ajena a la realidad y contradictoria por parte de la demandante, por cuanto mediante Memorandum N° 025-EMCFFAA/D-3/DAI de fecha 10 de enero de 2023, a fojas 193 (reverso) de autos, el Jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas respondió que no era viable a entra de dicha información, con lo cual las Fuerzas Armadas reconocen que la información se mantiene en su poder. Y en el supuesto negado de que dicha entidad no hubiese tenido en custodia dicha información, en caso de que la misma hubiese tenido la calidad de pública, debió considerarse el inciso 3 del artículo 86 del TUO de la Ley N° 27444, por el cual se establece que **es un deber de las autoridades encauzar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados.**

DÉCIMO QUINTO: Sobre la argumentación vertida por el Tribunal de Transparencia que cuestiona la parte demandante, resulta oportuno traer a colación que la referida entidad demandada ha expresado en la resolución controvertida, lo siguiente: *Siendo esto así, conforme al artículo 18 de la Ley de Transparencia, en el supuesto que la información solicitada (en el presente, Directiva de planeamiento (directiva de nivel estratégico militar) y planes de operaciones y órdenes de operaciones, emitidas en el marco del D.S. N° 143-2022-PCM) se encontrara relacionada a la vulneración de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949, realizada por cualquier persona, en cualquier circunstancia, la misma no sería considerada como reservada, secreta o confidencial.* Como se puede apreciar y contrario a lo expuesto por la demandante, tal argumentación en ningún momento indicó que la información solicitada vulnera el Convenio de Ginebra, pues ha expresado categóricamente en condicional qué es lo sucedería si se acredita que se vulneró el Convenio referido, sin atribuir ninguna responsabilidad contra la demandante, siendo tal declaración una consideración que proviene del propio artículo 18° del TUO de la Ley N° 27806, cuyo texto es el siguiente: *Las excepciones señaladas en los puntos 15 y 16 incluyen los documentos que se generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por*

cualquier persona. Ninguna de las excepciones señaladas en este artículo pueden ser utilizadas en contra de lo establecido en la Constitución Política del Perú. De ese modo, la entidad demandada solo ha replicado con sus propias palabras lo que ya se encuentra normado en el ordenamiento jurídico, por lo cual los cuestionamientos de parte de la accionante sobre dicho punto no son de recibo por parte de esta judicatura.

DÉCIMO SEXTO: Por último, se debe enfatizar el hecho de que, una orden de otorgamiento de información pública no constituye una vulneración al numeral 2 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, por el cual se establece que *Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.* Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno; ello, en razón de que la entidad demandada no tiene competencias para investigar o perseguir delitos como alega la parte accionante, pues solo determina si una información se encuentra dentro de las excepciones de la Ley N° 27806 y con ello dispone su otorgamiento respectivo.

De la carga de la prueba

DÉCIMO SÉPTIMO: De los actuados en sede administrativa y de las pruebas aportadas al presente proceso, se infiere que éstos no han hecho sino cumplir la finalidad de producir certeza en el juzgador en el sentido normativo del artículo 32 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27854, que señala que: (...) *la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión*, que en el caso de sanción corresponde probar los hechos que configuran la infracción a la entidad administrativa, por virtud del principio de las cargas móviles que se desprende de la segunda parte del referido dispositivo legal que prevé que: (...) *si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta.* Todo ello, en concordancia con el artículo 196 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al proceso contencioso administrativo, desprendiéndose que el juzgador deberá analizar aquellos medios probatorios presentados por las partes para acreditar sus alegaciones y que le producen certeza para resolver la controversia, tal como lo prescribe el artículo 188 del cuerpo normativo último citado, al señalar que la finalidad de los medios probatorios, son para producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, tal como se ha actuado en el presente caso.

De la suficiente valoración probatoria

DÉCIMO OCTAVO: Consecuentemente, debe ponerse de relieve que para los efectos de valoración de la prueba que sustentan la decisión arribada, este despacho asume lo señalado

por Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que en la Casación N° 1680-2001-LIMA, ha expresado que: (...) *El juzgador no se encuentra obligado a expresar todas las valoraciones que realiza, y por ende punto por punto sobre lo que se señala en la demanda y en la contestación de la demanda, sino tan solo [...] las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión, conforme lo prescribe [...] el artículo ciento noventa y siete del Código Adjetivo [C.P.C], lo que ha sido concretado en la presente resolución.*

Conclusión

DÉCIMO NOVENO: En ese orden de razonamiento, se concluye que la **Resolución N° 378-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA** de fecha dos de febrero de dos mil veintitrés, ha sido expedida en contravención del **principio de legalidad**, establecido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, por lo cual, ha incurrido en causal de nulidad prevista en el inciso 1) del artículo 10° del TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en consecuencia, corresponde declarar nulo el acto administrativo controvertido, en virtud del análisis jurídico efectuado por esta judicatura, estimándose la demanda en todos sus extremos, al haberse determinado que la información solicitada por el litisconsorte pasivo se encuentra dentro de las excepciones contenidas en la Ley N° 27806.

III. DECISIÓN:

Por estos fundamentos, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, y con lo establecido por los artículos 188, 197 y 200 del Código Procesal Civil, normas procesales aplicables de manera supletoria, de conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584; el magistrado del Séptimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, **IMPARTIENDO JUSTICIA A NOMBRE DEL PUEBLO RESUELVE:** **DECLARAR FUNDADA** la demanda en todos sus extremos, en consecuencia, **NULA** la **Resolución N° 378-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA** de fecha dos de febrero de dos mil veintitrés; sin costas ni costos En consecuencia, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución, archívese definitivamente los actuados; en el proceso seguido por **Ministerio de Defensa** contra el **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS** y como litisconsorte necesario pasivo **Ernesto Alonso Cabral Mejía**, sobre nulidad de resolución administrativa.